



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PROCESSUAL COLETIVO
EDILSON VITORELLI
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Introdução
2. Modelos de tutela coletiva
3. Antecedentes históricos: Roma
4. Antecedentes históricos: Inglaterra
5. A modernidade
6. Conceituação básica
7. Questões terminológicas
8. Características
9. Direitos materiais passíveis de tutela
10. Possibilidade de cumulação de pedidos
11. Novas técnicas processuais para a tutela de direitos coletivos
12. Tutela jurisdicional coletiva: prioridade para a tutela inibitória e de remoção do ilícito
13. Direitos materiais tuteláveis – jurisprudência
14. Tutela ressarcitória coletiva em pecúnia
15. Limites
16. Danos morais coletivos
17. Problemas da classificação dos direitos materiais coletivos
18. Difusos X coletivos

Introdução

- Considerando as relações individualistas predominantes na sociedade, o processo civil tende a resolver essas questões, por ser, também, individualista. O direito do trabalho entra como exceção, já que traz uma subdivisão entre individual e coletivo, especialmente pela discrepância na relação trabalhador- empregador, sendo o primeiro hipossuficiente
- O problema da ação coletiva (Mancur Olson)
 - Trouxe a teoria econômica
 - Do ponto de vista econômico, nenhum individuo assumirá, sozinho, o custo da ação, se o benefício for para todos
 - Surge então a ideia de premiar aquele que agir em favor da coletividade;
 - ex. faculdades que beneficiam com horas complementares aqueles que assumem o papel de representante de turma
- As ondas renovatórias do acesso à justiça (Cappelletti e Garth)
 - Primeira onda: gratuidade (para aqueles que não possuem dinheiro); defensorias públicas
 - Segunda onda: direitos difusos e coletivos
 - conscientização ambiental foi um dos motivos que trouxe essas discussões (aqui não é possível definir quem é dono ou principal beneficiário);
 - o segundo caso são os problemas do direito do consumidor (relações massificadas; nada é produzido especificamente para alguém, independentemente de quanto dinheiro a pessoa possui; ao ocorrer uma lesão ou risco, afetará diversas pessoas)
 - O processo coletivo contemporâneo se desenvolveu com base em um terceiro caso: segregação racial nas escolas norte americanas; trazia uma ideia de “diferentes, mas iguais”, em que não haveria problema criar escolas próprias para negros e outras para brancos, desde que iguais em qualidade; os advogados defensores da causa racial ajuizaram diversas ações individuais para discutir esse contexto de “mas iguais”; os casos chegam a suprema corte americana que decide que a segregação racial é ilegal por si só; pega-se essa decisão e submete para os juízes de primeiro grau, como precedente, para que fosse aplicada o mais rápido possível; o problema estava na metodologia de como aplicar essa decisão e realizar essa dessegregação; além disso, precisava-se de uma ferramenta processual;
 - para isso, redesenha-se as chamadas “class actions” para a tutela coletiva; houve direcionamento para as ações mandamentais; ainda assim, não houve uma efetiva dessegregação, pois ainda havia segregação de fato (ainda que a de direito estivesse, supostamente, resolvida);
 - já as ações relacionadas às prestações indenizatórias tiveram maior sucesso, já que estava envolvido o interesse econômico (há retorno financeiro) – ideia abordada abaixo

-Terceira onda: métodos alternativos de solução de conflitos que não passem, necessariamente, pelo judiciário

- As possíveis soluções para o problema da ação coletiva no processo

Modelos de tutela coletiva

- Norte-americano – “private attorney general” – motivação econômica dos sujeitos processuais - foco na reparação das vítimas – deterrence (efeito dissuasório) como objetivo secundário. Finality: ações coletivas de tipo opt-out.
 - Paralelo com a ideia de honorário sucumbenciais no Brasil: espécie de prêmio recebido por ganhar ação meritória
 - Ao entrar nesse tipo de ação, todo o custo é do advogado, se ganhar haverá o “prêmio”, mas se perder não há ganho
 - O efeito dissuasório decorre muito mais da questão econômica do que de eventual obrigação de fazer
 - Veja que o foco do advogado é econômico, a dissuasão é secundária
 - Objetivos públicos para ganho privado – alinhamento de interesses
 - opt-out: notificação de todos que possuem interesse na ação; os notificados escolhem por entrar na ação coletiva ou por não ser afetado pela decisão; destaca-se que aquele que ficar calado será afetado pela decisão, independente do teor desta
 - class actions são finais: resolvem o conflito de forma total/final
 - A crítica está no fato de que o custo é alto e pode gerar indenizações muito altas, prejudicando empresas
 - Outra crítica é o fato de que pode ocorrer de a indenização ser muito pequena para os afetados e os honorários muito altos (ou seja, o advogado ganhar mais que a efetiva vítima)
 - Ademais, os custos podem desestimular os advogados a pegarem causas muito custosas
 - Obs. essas críticas ressoam muito no sistema europeu, em parte é por isso que este sistema é tão diferente do americano
 - Há alguns benefícios: há o efeito dissuasório gerado pelo efeito econômico; este também acaba por evitar gastos ao governo no aspecto de fiscalização; por fim, há o estímulo ao acordo, já que este coloca o fim ao problema de forma definitiva

Bloco 2

- Modelo Europeu – regulação pública – ombudsmen – foco na modificação de comportamento futuro – reparação individual como possibilidade, mas não como foco. Ações coletivas como ferramenta secundária, tradicionalmente em modelo opt-in.
 - Foca na regulação
 - Usa o direito administrativo

- Utiliza poder de polícia administrativo para realizar exigências para que haja mudança de comportamentos futuros
 - Veja que o foco é fiscalizar e mudar um comportamento, não punir quem já cometeu o erro ou a reparação individual
 - opt-in: quem quer participar precisa se manifestar ativamente (o silêncio exclui o oposto do americano em que o silêncio inclui)
 - Diretiva 1828/20 da EU busca ampliar isso, pelo menos em matéria de consumidor. Essa diretiva busca orientar os países europeus, de maneira compulsória, a criar modelos de ações coletivas de class actions para questões relativas de consumo
- Modelo brasileiro – misto – regulação existente, mas tradicionalmente pouco eficiente (obs: consumidor.gov.br)
 - processo coletivo com foco predominante na tutela do patrimônio social, não tanto na reparação – ausência de motivação econômica dos sujeitos processuais - opt-in ou opt out? – problema dos grandes litigantes e dos “precedentes”.
 - Autores brasileiros buscaram no direito italiano a primeira reforma de ação coletiva do país, qual seja, da ação popular. Contudo, os autores italianos se basearam no direito americano para seus textos
 - O foco da tutela coletiva são os direitos difusos, não se pensando muito nos direitos individuais. Direito ambiental e consumerista como principais
 - O foco é mais na reparação do bem jurídico, não tanto com o dinheiro. Aqui, não há o incentivo econômico, mas o investimento na instituição MP. O dinheiro vai sair do próprio orçamento do MP (que sai do orçamento público)
 - Veja que o processo coletivo no Brasil é financiado pelo orçamento público, enquanto o americano é financiado pelo privado
 - Utiliza-se a manipulação dos efeitos da coisa julgada: coisa julgada secundum eventus litis – proteção do indivíduo para a coisa julgada beneficiar se favorável, mas não prejudicar se for ruim. Nosso sistema não se enquadra nas ideias de “opt in” ou “opt out”. Nada impede o ajuizamento de ações individuais caso haja derrota na ação coletiva

Brasil	Estados Unidos	Modelo Europeu
Litigantes Institucionais	Litigantes privados	Atividade regulatória
Independência de atuação	Estímulos econômicos	Direito Administrativo
Sem custos e sem riscos	Custos e riscos	Tímida atuação do processo civil via associações
Preocupação com litigância insuficiente ou frívola	Preocupação com litigância excessiva ou predatória	Preocupação com a “americanização”

Ramo do MP	Ações Cíveis Públicas	TACs	Recomendações
Estaduais	17.630	8.713	6.538
Federal	2.232	222	1.582
Trabalho	4.041	6.665	780
Total	23.903	15.600	8.900

Ano: 2019

- A ação popular trazia a ideia de “cidadão paladino”, na qual o cidadão iria buscar a proteção do patrimônio público. Aqui há previsão apenas de ressarcimento, não se falando em bônus/lucro, por isso se buscou a reforma
- Modelo híbrido: regulação e cunho mandamental
- ACP nasce com foco na instituição independente (coletivo com natureza institucional): MP e associações privadas □ não há ganho, mas também não há risco
- Obs. nos últimos anos, o STJ tem se posicionado no sentido de possibilitar os advogados das associações a ganharem honorários sucumbenciais na hipótese de vitória na ACP (ainda é controverso se é correto ou não)

Antecedentes históricos: Roma

- Embora a *actio* enfocasse precipuamente direitos individuais, era admitida a *actio pro populi*, ou *actio popularis* (ação popular), cujo objetivo era tutelar a *res publica*, os interesses que fossem comuns aos cidadãos.
- É difícil caracterizar essas ações hoje. Carlo Fadda afirma que na *actio pro populo*, o cidadão age em nome próprio, mas o resultado da condenação beneficia o erário. Na *actio popularis*, que inclui ações como a *actio de sepulchro violato*, de *albo corrupto*, de *efusis vel deiectionis*, de *posito et suspenso* o resultado da condenação se reverte em favor do autor.
- É certo que as ações populares romanas se perderam no período medieval.

Antecedentes históricos: Inglaterra

- Período medieval e início da modernidade.
- Ausência de preocupação teórica. Grupos tão coesos que litigar em grupo era consequência natural da vida comunal.
- Yeazell: “Onde aldeias, paróquias, guildas e outras unidades similares eram o centro da vida econômica e social, a aparição desses grupos em juízo, litigando por intermédio de representantes, não era mais notável do que seria hoje um litígio ajuizado por uma pessoa jurídica”.
- o grupo litigava coletivamente porque agia coletivamente na assunção de obrigações, inclusive jurídicas, perante outros feudos ou perante o senhor feudal.
- Ver mais em VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios coletivos. São Paulo: RT, 2016.

A modernidade

- Na modernidade, o processo coletivo se manifesta sobretudo nos Estados Unidos, a partir da alteração promovida, em 1966, na Rule 23, das Federal Rules of Civil Procedure. A norma permite que qualquer pessoa que integre uma classe lesada ajuíze ações para buscar a reparação em favor de todos os integrantes da classe.
- Além disso, a sociedade de consumo de massa levou a uma explosão de litigiosidade repetitiva, na qual a única diferença entre milhares de casos é a parte autora. Tudo o mais é idêntico. O litígio que existe na vida é, em realidade, coletivo, embora o processo, definido ao longo da formação do estado moderno, seja tradicionalmente individual.

Bloco 3

Conceituação básica

- A CF/88 traz, pela primeira vez, conectivos coletivos
- O CDC traz alguns conceitos para tentar amenizar as incertezas geradas pela ACP
- Gênero: direitos coletivos (lato); uma das espécies também chama direitos coletivo (estrito)
- CDC, art. 81, Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
 - I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
 - II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
 - III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Resumo

Categoria	Natureza	Divisibilidade	Titularidade	Característica da relação jurídica
Difusos	Transindividual	Indivisível	Pessoas indeterminadas	Não há relação jurídica entre os indivíduos que compõem o grupo, apenas circunstâncias fáticas similares
Coletivos (em sentido estrito)	Transindividual	Indivisível	Grupo, categoria ou classe de pessoas	Existe relação jurídica base entre os membros do grupo ou deles para com a parte contrária
Individuais homogêneos	Individual	Divisível	Pessoas determinadas ou determináveis	Os direitos das pessoas têm a mesma origem.

Exemplos

- a) Difusos: o direito de todos não serem expostos à propaganda enganosa; meio ambiente ecologicamente equilibrado; direito ao patrimônio artístico, estético, histórico turístico e paisagístico; direito à integridade do erário.
- b) Coletivos: direitos dos alunos de uma escola de não terem elevadas suas mensalidades; direitos coletivos dos trabalhadores de uma indústria.
- c) Individuais homogêneos: direitos de pessoas que sofreram a mesma cobrança indevida; direitos dos consumidores que compraram o mesmo produto com vício.

Questões terminológicas

- Atenção: o direito coletivo brasileiro não foi criado para impossibilitar ações individuais – o propósito é melhorar a tutela de direitos que não chegavam ao judiciário (acesso)
- O conjunto das 3 categorias costuma ser referido como direitos coletivos em sentido amplo.
- Quando se trata apenas de difusos e coletivos, usa-se a expressão direitos transindividuais ou direitos metaindividuais, ou ainda, plurindividuais. Gidi utiliza direitos de grupo. Não há qualquer consonância nessas denominações, mas ela também não faz diferença no pensamento dos autores.
- Há quem diga que ação civil pública é uma denominação que só deve ser utilizada quando ajuizada pelo MP. Para os demais legitimados, deveria ser utilizado o termo ação coletiva.
- Há quem diga que ação civil pública é termo que deveria ser utilizado para direitos transindividuais e ação coletiva, para os individuais homogêneos.
- Há quem diga que ação civil pública é a da Lei 7.347/85 e ação coletiva é a do CDC.
- Há quem diga que processo coletivo geral é o relativo aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e processo coletivo especial é relativo ao controle abstrato de constitucionalidade.
- Ações pseudoindividuais: denominação dada por Watanabe para ações que, embora individuais, acabam tutelando pretensões coletivas. Ex: aluno entra com ação para que a faculdade se adeque às normas de acessibilidade. Pessoa portadora de doença pede a disponibilização de tratamento. Essas ações são problemáticas porque podem gerar assimetria entre pessoas que estão em situações iguais, como ocorre com as prestações de saúde pública.
- ex.2. várias ações individuais questionando o pagamento de assinatura básica de telefonia fixa (disponibilização da linha fixa); o STJ entendeu pela possibilidade dessa cobrança de assinatura; o professor Watanabe entendeu que essas ações individuais deveriam ser consideradas inadmissíveis por ser um tema coletivo; seriam pseudo individuais, já que há um contrato entre a União e as companhias telefônicas, sendo que nesse contrato há previsão de assinatura básica; logo, ou a cláusula é lícita e pode haver a cobrança de todos ou é ilícita e não pode haver cobrança de ninguém; segundo o professor Watanabe, isso não poderia ser discutido em processo individual, já que a cláusula não pode ser válida para alguns e inválida para outros; essa tese nunca foi aceita pela

jurisprudência, mas gerou o art. 333 do CPC (que foi vetado pela Presidência); o problema prático dessa ideia é que teria que se definir limites, já que quanto menos ações individuais forem possíveis, melhor ao réu; pode gerar uma restrição ao acesso a justiça, já que se os legitimados coletivos não agirem, o indivíduo ficaria sem tutela;

- Ações pseudocoletivas (ação coletiva de rito ordinário – STF): ações que, conquanto carreguem o nome de ACP, pleiteiam benefícios apenas para algumas pessoas específicas. Ex: associações atuando como representantes processuais.

Características

- Os direitos difusos e coletivos não são passíveis de apropriação individual. Eles pertencem, necessariamente, a um grupo. Já os individuais homogêneos são, para a maioria, individuais.
- Os difusos e coletivos são indivisíveis, enquanto os individuais homogêneos são divisíveis.
- A divisão fundamental:
 1. Direitos essencialmente coletivos ou tutela de direitos coletivos: Direitos titularizados pela sociedade em geral, ou por um grupo de pessoas, originando uma pretensão indivisível, de modo que não é possível tutelar, separadamente, frações do direito, pertencentes a membros específicos do grupo.
 2. Direitos acidentalmente coletivos ou tutela coletiva de direitos: Direitos individuais para os quais, em nome da eficiência da tutela ou da economia processual, a ordem jurídica possibilita a tutela coletiva.

Obs: lembre-se: há controvérsias. Ver a seguir

Bloco 4

Direitos materiais passíveis de tutela

- LACP, Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, **objetivando, inclusive, evitar dano** ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
- Lista de direitos exemplificativos
- É a manifestação do princípio da integral reparação do dano.
- Pode-se, apesar do texto, buscar também evitar o ilícito, ainda que ele não acarrete dano.
- Art. 497 do CPC – tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito
 - inibitória: contra a ameaça de ilícito
 - remoção: contra o ilícito já concretizado, mas ainda não causou dano
- Ex. rocha que traz beleza para a paisagem; se ela for danificada, não há como recuperar; por isso entra a tutela inibitória

- Ex. boneco com faca dentro: ajuizar ação para evitar que o boneco fosse colocado no mercado = inibitória; ajuizar ação para retirar o boneco do mercado antes de alguém usar a faca

Possibilidade de cumulação de pedidos

- Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
- “Ou” no sentido inclusivo
- **“Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo.** Isso porque vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a **cumulação** de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Ademais, deve-se destacar que, embora o art. 3º da Lei 7.347/1985 disponha que “a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, é certo que a conjunção “ou” - contida na citada norma, bem como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 - opera com valor aditivo, não introduzindo, portanto, alternativa excludente.

“Em primeiro lugar, porque vedar a **cumulação** desses remédios limitaria, de forma indesejada, a **Ação Civil Pública** - importante instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados ao meio ambiente -, inviabilizando, por exemplo, condenações em danos morais coletivos. Em segundo lugar, porque incumbe ao juiz, diante das normas de Direito Ambiental - recheadas que são de conteúdo ético intergeracional atrelado às presentes e futuras gerações -, levar em conta o comando do art. 5º da LINDB, segundo o qual, ao se aplicar a lei, deve-se atender “aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, cujo corolário é a constatação de que, em caso de dúvida ou outra anomalia técnico-redacional, a norma ambiental demanda interpretação e integração de acordo com o princípio hermenêutico *in dubio pro natura*, haja vista que toda a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos há sempre de ser compreendida da maneira que lhes seja mais proveitosa e melhor possa viabilizar, na perspectiva dos resultados práticos, a prestação jurisdicional e a *ratio essendi* da norma. Por fim, a interpretação sistemática das normas e princípios ambientais leva à conclusão de que, se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado, isto é, restabelecido à condição original, não há falar, como regra, em indenização.

Contudo, a possibilidade técnica, no futuro, de restauração *in natura* nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no âmbito da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano. Cumpre ressaltar que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos processos ecológicos em si mesmos considerados). Em suma, equivoca-se, jurídica e metodologicamente, quem confunde prioridade da recuperação *in natura* do bem degradado com

impossibilidade de **cumulação** simultânea dos deveres de reprimenda natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e nova lesão (obrigação de não fazer). [REsp 1.328.753-MG](#), Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/5/2013.

Novas técnicas processuais para a tutela de direitos coletivos

- Técnicas típicas X Técnicas atípicas: histórico.
- Técnicas atípicas: incrementam o poder do juiz para que este adote providências que não estão expressamente previstas em lei, com o propósito de dar mais efetividade ao processo judicial
 - para obrigações de fazer e não fazer – desde 1994
 - para obrigações de dar coisa – desde 2002
- Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
 - IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
 - aqui há controvérsia sobre o uso de medidas atípicas para obrigação de pagar
 - ex. suspensão/retenção de CNH e de passaporte (ADI 5941 STF) – STF entende constitucional essas medidas atípicas, inclusive para obrigações de pagar, conforme o caso e a proporcionalidade
- CPC, art. 497, Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. [tutela inibitória e de remoção de ilícito]

Tutela jurisdicional coletiva: prioridade para a tutela inibitória e de remoção do ilícito

- Tutela jurisdicional é a proteção prestada pelo Estado a um direito material que seja considerado ameaçado ou violado. O objetivo final da tutela jurisdicional é presta proteção aos direitos materiais. Logo, tutela é o resultado que o processo produz sobre o direito material.
- Como os direitos materiais podem ser individuais ou coletivos, a tutela também pode ser individual ou coletiva.
- Nas ações coletivas, é possível busca qualquer tipo de tutela: declaratória, constitutiva, inibitória, de remoção do ilícito, ressarcitória na forma específica ou ressarcitória pelo equivalente monetário.

Direitos materiais tuteláveis – jurisprudência

- Todo direito material que possa ser caracterizado como difuso, coletivo ou homogêneo, que tenha proteção do ordenamento jurídico
- **implementação de políticas públicas:** se é certo que os Poderes são harmônicos entre si (art. 2º da CF) e que o Executivo tem prioridade indiscutível na implementação de políticas públicas, indubitável também é que, em termos abstratos, o ordenamento jurídico em vigor permite que o Poder Judiciário seja chamado a intervir em

situações nas quais a atitude ou a omissão do Administrador se afigure ilegítima. O STJ, atento ao assunto, tem admitido a legitimidade do Ministério Público e a adequação da **ação civil pública** como meio próprio de se buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social (REsp 1.367549-MG, Segunda Turma, DJe 8/9/2014; AgRg no AREsp 50.151-RJ, Primeira Turma, DJe 16/10/2013; REsp 743.678-SP, Segunda Turma, DJe 28/9/2009; REsp 1.041.197-MS, Segunda Turma, DJe 16/9/2009; REsp 429.570-GO, Segunda Turma, DJ 22/3/2004). É cabível ação civil pública proposta por Ministério Público Estadual para pleitear que Município proíba máquinas agrícolas e veículos pesados de trafegarem em perímetro urbano deste e torne transitável o anel viário da região. [REsp 1.294.451-GO](#), Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016.

- Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade do Ministério Público, em obrigação de fazer, por meio de ação civil pública, compelir o administrador a implementar obra pública, qual seja, usina de reciclagem de entulhos provenientes da construção civil, que estivesse causando danos ao meio ambiente.2. Irretocável, a posição do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708667 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). 3. Reconheço que em algumas situações é impossível estabelecer, num plano abstrato, qual a ordem de prioridades que a atividade administrativa deve tomar. Nestes casos, a identificação pela preferência de atuação estatal apenas poderia ser identificada na análise do caso. Todavia, ainda que abstratamente, não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias. (REsp 1367549/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014)

- O Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social, como o saneamento básico ou a prestação de serviços públicos. Nesse sentido: REsp 743.678/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2009; REsp 855.181/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/09/2009; REsp 137.889/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 29/05/2000. (AgRg no AREsp 50.151/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 16/10/2013)

Tutela ressarcitória coletiva em pecúnia

- Impossibilidade da tutela específica (ex. dano ambiental irreparável)
- Antieconomicidade da tutela específica (?)
- Dano decorrente do tempo necessário para a reparação (ex. rio ficou poluído por 10 anos; mesmo que ao fim de 10 anos tenha conseguido "limpar" o rio, houve pelo menos 10 anos de poluição e dano)
- Problema: mensuração (quanto vale o bem coletivo?)

Bloco 5

Danos morais coletivos

- Dano moral coletivo: Dano extrapatrimonial (não patrimonialmente quantificável) que atinge a coletividade; mesmo problema da mensuração que ocorrem o âmbito individual; a própria expressão dano moral coletivo é genérica demais, aplicando-se a muitas situações, o que complica em estabelecer quando a ACP pode ou não pedir esse dano moral coletivo
- A decisão em ACP pode condenar o réu em quaisquer tipos de providências (princípio da atipicidade da tutela coletiva). O propósito é sempre o de evitar o dano ou de repará-lo integralmente.
- Dano moral coletivo:

O art. 1º da LACP faz referência à possibilidade de condenação do réu por danos morais causados bens jurídicos protegidos pela lei. A jurisprudência é rica em julgados acerca do dano moral coletivo:

Processo	REsp 1.517.973-PE , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018
Ramo do Direito	DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Tema	Ação civil pública. Dignidade de crianças e adolescentes ofendida por quadros de programa televisivo. Dano moral coletivo . Existência.
Destaque	

A conduta de emissora de televisão que exibe quadro que, potencialmente, poderia criar situações discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos adolescentes configura lesão ao direito transindividual da coletividade e dá ensejo à indenização por **dano moral coletivo**.

Do inteiro teor:

Inicialmente, registre-se que o **dano moral coletivo** é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despendida a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. A análise da configuração do **dano moral coletivo**, na espécie, não reside na identificação de seus telespectadores, mas sim nos prejuízos causados a toda sociedade, em virtude da vulnerabilização de crianças e adolescentes, notadamente daqueles que tiveram sua origem biológica devassada e tratada de forma jocosa, de modo a, potencialmente, torná-los alvos de humilhações e chacotas pontuais ou, ainda, da execrável violência conhecida por *bullying*

- **Configura dano moral coletivo *in re ipsa* a realização de venda casada por operadora de telefonia consistente na prática comercial de oferecer ao consumidor produto com significativa vantagem - linha telefônica com tarifas mais interessantes do que as outras ofertadas pelo mercado - e, em contrapartida, condicionar a aquisição do referido produto à compra de aparelho telefônico.** Nesse passo, o dano analisado decorre da própria circunstância do ato lesivo (dano moral *in re ipsa*), prescindindo de prova objetiva do prejuízo sofrido. Portanto, afastar da espécie o **dano moral coletivo** é fazer tábula rasa da proibição elencada no art. 39, I, do CDC e, por via reflexa, legitimar práticas comerciais que afrontem os mais basilares direitos do consumidor. [REsp 1.397.870-MG](#), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/12/2014, DJe 10/12/2014.

- **DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.**

Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. Isso porque vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. [REsp 1.328.753-MG](#), Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/5/2013

Por outro lado...

- **Não cabe condenação a reparar dano moral coletivo quando, de cláusula de contrato de plano de saúde que excluiu a cobertura de próteses cardíacas indispensáveis a procedimentos cirúrgicos cobertos pelo plano, não tenham decorrido outros prejuízos além daqueles experimentados por quem, concretamente, teve o tratamento embarçado ou teve de desembolsar os valores ilicitamente sonegados pelo plano.** Como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona necessariamente com os tradicionais atributos da pessoa humana relativos à dor, sofrimento ou abalo psíquico, é possível afirmar-se cabível o **dano moral coletivo**. Além disso, embora o mesmo direito não pertença, a um só tempo, a mais de uma categoria de direito coletivo (direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos), isso não implica dizer que, no mesmo cenário fático ou jurídico conflituoso, violações simultâneas de direitos de mais de uma espécie não possam ocorrer. No entanto, na hipótese não se vislumbra dano de ordem coletiva, cujas vítimas seriam os atuais contratantes do plano de saúde, nem de ordem difusa, cujas vítimas seriam os indetermináveis futuros contratantes do plano. Os prejuízos, na hipótese, dizem respeito a direitos individuais homogêneos. Na verdade, a cláusula contratual restritiva permanece inoperante até que algum contratante venha a pleitear o serviço por ela excluído. Antes disso, é mera previsão contratual abstrata, incapaz de gerar qualquer efeito fora da idealização normativa avençada. Aplica-se a antiga - e cotidianamente repetida - ideia segundo a qual a responsabilidade civil requer, de regra, ilegalidade da conduta (salvo exceções de responsabilização por ato lícito), dano e nexo causal. Se é certo que a cláusula contratual em apreço constitui reconhecida ilegalidade, não é menos certo que nem toda

ilegalidade se mostra apta a gerar dano, circunstância essa que se faz presente no caso em exame. [REsp 1.293.606-MG](#), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/9/2014.

- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias" (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016) 2. Infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal a quo que, sem descuidar do fato de que a configuração do dano moral coletivo pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito de razoável relevância que afete verdadeiramente toda a coletividade, entendeu não estarem cristalizados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. A imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de trafegar em qualquer rodovia federal com excesso de peso sob pena de multa, demanda a cristalização dos pressupostos da responsabilidade civil, o que não restou caracterizado na hipótese vertente. Incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1136945/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

Aspectos problemáticos

- Dificuldade de definição das hipóteses em que cabível
- Dificuldade de mensuração
- Dúvidas quanto ao caráter punitivo (punitive damages)
- Destinação

Decisão mais recente

- RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. TIM. PLANO INFINITY. LIGAÇÕES DERRUBADAS. OCORRÊNCIA. ANATEL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. DANO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. MÁ-FÉ. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o acórdão recorrido dirime todas as questões submetidas a julgamento, proferindo decisão suficientemente motivada e coerente acerca de todos os temas invocados nos embargos declaratórios opostos pela recorrente.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não haver litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, nos termos do art. 47 do CPC/2015, nas hipóteses em que o objeto da ação civil é a proteção da relação

de consumo existente entre os usuários e a empresa de telefonia e não as normas editadas pela autarquia federal em demanda cujo resultado vai interferir na sua esfera jurídica.

4. A alegação de ser indevida a atuação do Poder Judiciário na hipótese, tendo em vista que somente seria possível a intervenção judicial na atuação da órgão regulador quando observada a sua inércia no tocante ao dever de fiscalização, foi trazida ao processo apenas no presente apelo nobre, não tendo sido submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que caracteriza evidente inovação recursal, bem como a ausência do prequestionamento.

5. No caso, conforme reconhecido pela recorrente, o TJDF concluiu que não houve a inversão do ônus da prova no momento da sentença, como técnica de julgamento, tal como alegado, a atrair os óbices contidos nas Súmulas nº 284/STF e nº 7/STJ.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas a apuração da conduta e da existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor. Na hipótese, é incontestável a presença de tais elementos.

7. A impossibilidade de se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

8. A adequada publicidade dos atos processuais é imprescindível nas ações civis públicas, a fim de possibilitar aos substituídos processuais o exercício do direito genérico contido na sentença de procedência da ação coletiva de consumo.

9. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. No presente caso, essa agressão se mostra evidente, atingindo um grau de reprovabilidade que transborda os limites individuais, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.

10. A conduta da recorrente provocou prejuízo direto a todos aqueles que aderiram ao Plano Infinity ofertado e indireto a todos os concorrentes.

11. Ponderados os critérios invocados pela Corte local, não se vislumbra uma flagrante desproporção entre o montante indenizatório fixado e a gravidade do dano imposto à coletividade de consumidores no caso concreto a justificar a necessidade da excepcional intervenção por parte do Superior Tribunal de Justiça.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021)

- Obs.** pedido/objeto que não se considera possível no âmbito coletivo: art. 1º, p.u LACP – proíbe ACP em matéria tributária
- há processo coletivo tributário: MS coletivo
 - mas a dimensão é muito menor

Limites

- LACP, Art. 1º, Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
 - ACP está indisponível
 - Mas o conflito é coletivo
 - ex. correção dos depósitos do FGTS (natureza coletiva), mas não poderia pela ACP

- Obs: É cabível o manejo de Ação Civil Pública para tutelar direitos individuais homogêneos de origem tributária no caso de se vislumbrar a presença de interesse público.IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1428611/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)
- Caso de isenção tributária de veículos automotores.
- "resta afastado o caráter tributário do objeto da ação, quando esta busca, em verdade, o resguardo de direitos difusos e coletivos. (...) Dessarte, resta afastado o caráter tributário do objeto da ação civil pública quando esta objetiva tutelar direitos individuais de origem homogênea".
- Decisão desfeita em embargos de divergência

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI N. 7.347/1985. VEDAÇÃO.

I - O feito decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para contestar a IN n. 988/2009 da Receita Federal que dispõe sobre a isenção de IPI e IOF na aquisição de veículos automotores por parte dos portadores de "deficiências físicas".

II - O parágrafo único do art. 1º da Lei n 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, veda o ajuizamento da referida ação para veicular pretensões que envolvam tributos. A referida vedação direcionada ao tema impede a utilização da ação coletiva para tutelar direito individual homogêneo disponível, e que pode ser defendido individualmente em demandas autônomas.

III - Nesse contexto é inviável o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público para discutir a relação jurídico-tributária.

Precedentes: REsp 1.541.275/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 18/12/2015 e AgInt no REsp 1.502.258/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019.

IV - Matéria já apreciada por esta Primeira Seção (EResp 505.303/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) e na Corte Especial (AgRg na Pet 1.093/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2002, DJ 16/12/2002, p. 223 RSTJ vol. 166, p. 21).

V - Refira-se, ainda, o tema 645, STF: "O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo."

VI - Embargos de divergência providos.

(EResp n. 1.428.611/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 29/3/2022.)

- Decisão refeita pelo STF

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA PRÓPRIA, DE MODO EXCLUSIVO, PELO DEFICIENTE FÍSICO PARA OBTER ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS REVESTIDOS DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. TEMA Nº 471 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, notadamente na defesa das pessoas com deficiência. Quanto a isso, de fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, para além do que decidido no RE nº 631.111-RG/GO (Tema nº 471 da Repercussão Geral), é no sentido de reconhecer importante atribuição. 2. A controvérsia suscitada neste recurso extraordinário não se amolda ao Tema RG nº 645, visto que não se questiona a legitimidade do Ministério Público para defender diretamente a isenção tributária, mas, sim, a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos revestidos de interesse social qualificado. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE 1444062 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

Do inteiro teor

O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, notadamente na defesa das pessoas com deficiência. (...)

A cabida pretensão ministerial foi bem diagnosticada pela e. Ministra Regina Helena Costa do Superior 'Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial constante dos autos:

Desse modo, a pretensão em exame, sob a perspectiva ora trazida, diz com a proteção da dignidade da pessoa humana, revelando a preponderância do interesse social, a autorizar o cabimento de ação civil pública, nos moldes propostos pelo Ministério Público, restando afastada, data maxima venia, a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 645, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (ARE n. 694.294 RG).

Em verdade, a vedação estampada no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 7.347/1985, como salientado na doutrina e na jurisprudência aqui registradas, não se aplica quando a matéria tributária for apenas incidental ao pedido, buscando-se, de fato, a tutela de bens jurídicos indisponíveis, especialmente os atinentes a direitos fundamentais, bem como considerada a garantia da inafastabilidade jurisdicional e a legitimação que a própria Constituição da República confere ao Parquet (arts. 5º, XXXV, e 129, III e § 1º).’ (e-doc. 28, p. 14-32)”.

- STF, tema 645

O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo

Tema 1104, STJ, REsp 1908497/RN

- Questão: Definir a possibilidade de imposição de tutela inibitória, bem como de responsabilização civil por danos materiais e morais coletivos causados pelo tráfego com excesso de peso em rodovias.
- Tese fixada: O direito ao trânsito seguro, bem como os notórios e inequívocos danos materiais e morais coletivos decorrentes do tráfego reiterado, em rodovias, de veículo com excesso de peso, autorizam a imposição de tutela inibitória e a responsabilização civil do agente infrator.

Problemas da classificação dos direitos materiais coletivos

- Rapidamente, a doutrina brasileira percebeu que não havia como classificar os direitos coletivos, ao contrário do que pretende a literalidade do CDC, mas apenas as pretensões, “o tipo de tutela jurisdicional que se pretende quando se propõe a competente ação judicial”.
- Escreveu Nelson Nery Jr., em 1992: “O acidente com o *Bateau Mouche* IV, que teve lugar no Rio de Janeiro no final de 1988, poderia abrir oportunidade para propositura de ação individual por uma das vítimas do evento pelos prejuízos que sofreu (direito individual), ação de indenização em favor de todas as vítimas ajuizada por entidade associativa (direito individual homogêneo), ação de obrigação de fazer movida por associação das empresas de turismo que têm interesse na manutenção da boa imagem desse setor da economia (direito coletivo), bem como ação ajuizada pelo Ministério Público, em favor da vida e segurança das pessoas, para que seja interditada a embarcação a fim de se evitarem novos acidentes (direito difuso)”
- Mesmo com essa correção, com o passar do tempo, a doutrina percebeu que esse objeto continuava não sendo claro. Gidi e outros propõem que não há diferença notável entre direitos difusos e coletivos. Ambos são indivisíveis, titularizados por um grupo. A única diferença seria que o grupo, nos difusos, é menos delimitado e, nos coletivos, mais delimitado. Zaneti aponta que a distinção estaria na determinabilidade e coesão do grupo.
- Além disso, ambas as categorias recebem o mesmo tratamento processual.